



İsrail Devleti'nin Davranışının Tanınmaması İçin

Zorunlu bir kopuşun hukuki, etik ve siyasi temeli · 2026

Bu manifesto tek bir kişi tarafından yazılmıştır.

Herhangi bir örgütü, partiyi ya da hareketi temsil etmiyorum. İş nedeniyle uzun süre seyahat etmiş, her kesimden insanla tanışmış bir Avrupalı vatandaşım — farklı sosyal, dinî, siyasi ve coğrafi geçmişlerden. Yahudi, Müslüman, Katolik ve ateist arkadaşlarım var. Bu çeşitlilik hayatımın dekoratif bir arka planı değil: düşünmeyi öğrendiğim yoldur.

Bu çatışmada herkesi dinledim; önce bana en yakın olanlardan başladım. Yahudi arkadaşlarım beni zor bir sınavla yüz yüze getirdi. Onların bakış açısını anlamak istedim, ciddiyetle aradım, değerlendirdim. Ama sonunda karşımda bir argüman diyemeyeceğim bir şey buldum: yalnızca uluslararası hukukun hukuka aykırı saydığı eylemlere yönelik gerekçeler. Ve şunu anladım: susturmaya devam etmek — bir dostluğu incitmemek ya da olmadığım biri gibi görünmemek için — dürüst olmayan bir davranış olurdu. Onlara karşı, kendime karşı olmaktan önce.

Uluslararası hukuk normlarına retorik bir kolaylık olarak değil, medeni birlikteliğin gerçek temeli olarak inanıyorum. Batı ahlakına en eski ve en rahatsız edici anlamıyla inanıyorum: insanların ahlakına, siyasetin ve ekonominin değil. Bu konuda ahlaki dip noktaya ulaşıldı. Sessizliğin ihtiyat olmaktan çıkıp suç ortaklığına dönüştüğü nokta.

Bu inancı paylaşıyorsanız, bu manifesto sizin de manifestonuzdur.

Bu manifesto kime sesleniyor

Bu manifesto, egemen kamusal söylemin yapay biçimde karşı karşıya getirdiği iki insan grubuna seslenmektedir; oysa bu iki grup aynı ahlaki iddiayı paylaşır: hukukun herkes için, jeopolitik istisnasız geçerli olduğunu.

Her şeyden önce, İsrail Devleti'nin Gazze ve Lübnan'daki sivil halka yönelik belgelenmiş saldırılarını ahlaki açıdan kabullenmek istemeyen herkese seslenmektedir. Evlerin üzerine düşen beyaz fosfor görüntülerini görüp sessizliğin artık sürdürülebilir bir tutum olmadığına karar verenlere.

İkinci olarak ve eşit bir güçle, seçmediği, karşı çıktığı ya da açıkça mücadele ettiği bir hükümetin eylemleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan her İsrail vatandaşı ve her diaspora Yahudisine seslenmektedir. Onlar devletlerinin askeri ve siyasi kararlarından sorumlu değildir.

Bu iki grup çelişki içinde değildir. Tek bir sorunun iki yüzüdür: Uluslararası hukukun saygı görmesi ve hiçbir insanın işlemediği suçlar için bedel ödememesi mümkün müdür? Bu manifestonun yanıtı evettir — bunu gerçeğe dönüştürmenin koşulu ise şeyleri adıyla çağırmaktır.

I. ÖNSÖZ

Bu manifesto, duygusal bir dürtüden değil, akılcı bir vicdan eyleminden doğmaktadır. Bu belgeyi imzalayanlar, giderek artan bir entelektüel kaygıyla, silahlı çatışmada güç kullanımının olağan kategorileriyle artık açıklanamayan bir devlet davranışı örüntüsünün evrimini gözlemlemiştir. Geri dönüşü olmayan nokta, yoğun nüfuslu sivil alanlara beyaz fosforun sistematik ve belgelenmiş biçimde kullanılmasıydı — örf ve andlaşma uluslararası insancıl hukuku tarafından tartışmasız biçimde yasaklanmış bir silah.

Kronolojik başlangıç noktası da aynı açıklıkla söylenmelidir. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın öncülük ettiği silahlı gruplar İsrail'e saldırdı: İsrail makamlarına göre yaklaşık 1.200 kişi öldürüldü ve yaklaşık 250 kişi rehin olarak Gazze'ye götürüldü. Sivillerin öldürülmesi, rehin alma, cinsel şiddet: Bunlar uluslararası hukukun hiçbir hafifletici neden tanımadan mahkûm ettiği suçlardır. Bu eylemler nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi, Hamas'ın askerî komutanı Muhammed Deif hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu manifesto onları görmezden gelmez ve haklı göstermez. Başka bir şeyi savunur: Maruz kalınan bir suç, başka suçlar işlemeye izin vermez; insancıl hukuk bir saldırıya karşılık vereni, saldırıyı başlatanı bağladığı gibi aynen bağlar.

Bu bildiri bir antisemitizm eylemi değildir; Yahudi halkının varlık ve güvenlik hakkının reddi de değildir. İkinci Dünya Savaşı'nın enkazı üzerine "bir daha asla" vaadiyle inşa edilen uluslararası hukuka sadakatin bir eylemidir. İmzacılar bu ihlalleri açıkça kınar ve bunları meşru olarak tanımayı reddeder.

II. TETİKLEYEN OLAY: BEYAZ FOSFORUN KULLANIMI

2.1 Silahın niteliği

Beyaz fosfor (WP), oksijenle temas ettiğinde kendiliğinden tutuşan ve 800°C'nin üzerinde yanan bir kimyasal maddedir. Bir kez ateşlendi mi, mevcut oksijen tükenene ya da tamamen yanıp bitene kadar yanmaya devam eder. İnsan dokusuna temas ettiğinde derine işler ve içten yanmayı sürdürür; son derece ağır, çoğunlukla ölümcül ve her halükârda kalıcı yaralanmalara yol açar.

2.2 Kullanımların belgelenmesi

İnsan Hakları İzleme Örgütü, fotoğraf kanıtları, videolar ve doğrudan tanıklıklarla İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (İSK) Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi ve Güney Lübnan'ın yoğun nüfuslu bölgelerinde beyaz fosfor mühimmatı kullandığını belgeledi.

"Israeli forces have used white phosphorus in military operations in Lebanon and Gaza, putting civilians at risk of serious and long-term injuries." — İnsan Hakları İzleme Örgütü, 12 Ekim 2023

Benzer doğrulamaları, 16 Ekim 2023'te Lübnan'ın Dhayra köyüne yapılan saldırının savaş suçu olarak soruşturulmasını isteyen Uluslararası Af Örgütü ile New York Times ve BBC'nin araştırma birimleri yaptı. İsrail ordusu Gazze'de kullanımı reddetti ve başka durumlarda sis mühimmatı olarak hukuka uygunluğunu savundu: İmzacılar, mühimmat yerleşim alanları üzerinde kullanıldığında bu tezi hukuken temelsiz bulmaktadır.

2.3 Hukuki nitelendirme

Beyaz fosforun nüfuslu kentsel alanlar üzerinde kullanılması, onaylanan antlaşmalardan bağımsız olarak her devleti bağlayan örf ve adet uluslararası insancıl hukukunu ihlal eder: ayırım ilkesi, sivilleri korumak için mümkün olan her önlemini alma yükümlülüğü, ayırım gözetmeyen silah ve saldırı yasağı (ICRC Kural 1, 15 ve 71).

Yakıcı silahlara ilişkin özel antlaşma, yani Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin III No'lu Protokolü (Cenevre, 1980), burada uygulanmaz; bunun dürüstçe belirtilmesi gereken iki nedeni vardır. İsrail bu protokolü onaylamamıştır. Ayrıca Protokol, sis amacıyla kullanılan beyaz fosfor mühimmatı gibi "öncelikle" yangın çıkarmak üzere tasarlanmamış mühimmatı tanımının dışında tutar. İnsan Hakları İzleme Örgütü yıllardır tam da bu iki boşluğun kapatılmasını talep etmektedir.

Sivillere karşı kasıtlı kullanım, **Roma Statüsü'nün** 8. maddesi uyarınca bir savaş suçudur.

III. İHLAL EDİLEN ULUSLARARASI NORMATİF ÇERÇEVE

3.1 Örf ve Adet Uluslararası İnsancıl Hukuku

- Ayrım ilkesi (UKKK Kural 1): Çatışma tarafları siviller ile savaşanlar arasında her zaman ayrım yapmak zorundadır.
- Orantılılık ilkesi (Kural 14): Beklenen askeri avantaja kıyasla aşırı sivil kayba yol açabilecek saldırılar yasaktır.
- İhtiyat ilkesi (Kural 15): Sivil kayıpları önlemek ya da asgariye indirmek için uygulanabilir tüm önlemler alınmalıdır.
- Ayrım gözetmeyen silahların yasağı (Kural 71): Siviller ile savaşanları ayırt etme kapasitesinden yoksun silahlar yasaktır.

3.2 Soykırım Sözleşmesi (1948)

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te 1948 Soykırım Sözleşmesi uyarınca İsrail Devleti aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvurdu. UAD, 26 Ocak 2024 tarihli kararında Gazze'deki Filistinlilerin soykırım eylemlerinden korunma haklarını makul (plausible) buldu, bu haklara yönelik gerçek ve yakın bir telafisi imkânsız zarar riski bulunduğunu kabul etti (§ 74) ve İsrail'e, Sözleşme kapsamına giren eylemleri önlemek için elindeki tüm tedbirleri almasını emretti.

"The Court considers that at least some of the rights claimed by South Africa and for which it is seeking protection are plausible." — UAD, 26 Ocak 2024 tarihli Karar, § 54

Divan, soykırımın makul olduğunu ya da gerçekleştiğini tespit etmedi: Bunu Divan'ın o dönemki başkanı Joan Donoghue Nisan 2024'te açıkça belirtti. Esasa ilişkin yargılama hâlâ sürüyor: İsrail yazılı savunmasını 12 Mart 2026'da sundu. Ancak gerçek ve yakın bir telafisi imkânsız zarar riskini kabul eden bir Divan, yalnızca İsrail'i değil, Sözleşme'ye taraf tüm devletleri bağlayan bir önleme yükümlülüğü doğurmuştur.

3.3 Roma Statüsü ve Uluslararası Ceza Mahkemesi

UCM, 21 Kasım 2024 tarihinde Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama müzekkereleri çıkardı. Bu, Mahkeme tarihinde bir Batılı hükümet veya stratejik müttefikinin liderlerine karşı tutuklama müzekkeresi çıkarılan ilk davadır.

Aynı gün aynı Daire, 7 Ekim suçları nedeniyle Hamas'ın askerî komutanı Muhammed Deif hakkında da yakalama kararı çıkardı. Kovuşturma, ölümünün tespit edilmesinin ardından Şubat 2025'te sona erdirildi.

3.4 BM Kararları

BM Genel Kurulu 27 Ekim 2023'te, derhâl insani ateşkes çağrısında bulunan ES-10/21 sayılı kararı 120 oyla kabul etti. Güvenlik Konseyi, ateşkes taslaklarına yönelik ABD vetosuyla defalarca kilitlendi. Derhâl ateşkes talep eden Mart 2024 tarihli 2728 sayılı karar ancak ABD'nin çekimser kalmasıyla kabul edilebildi ve uygulanmadı.

IV. HUKUKİ DAYANAK: KATEGORİLER ÜZERİNE AÇIKLIK

4.1 Bu manifestoda "tanımama"nın anlamı

Burada kullanılan "tanımama" ifadesi kesin ve hukuki açıdan dayanaklı bir konuyu ifade eder: İsrail Devleti'nin Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarındaki davranışını meşru, uluslararası hukukla uyumlu olarak tanımayı reddetmek. Devletlerin Uluslararası Hukuka Aykırı Fiillerine İlişkin Maddeler (ARSIWA, UHK/BM 2001) tam da bunu diğer devletlerden ister:

- Madde 40: Genel uluslararası hukukun emredici normlarından (jus cogens) doğan yükümlülüklerin ağır ihlalleri.
- Madde 41: Diğer devletlerin ağır ihlal sonucu oluşan durumu meşru olarak tanımama ve sürdürülmesine yardım ya da destek vermeme yükümlülüğü.

Bu manifestonun başlığı — "İsrail Devleti'nin davranışının tanınmaması" — bu perspektiften okunmalıdır: devletliğin ontolojik reddi olarak değil, emredici hukuku sistematik biçimde ihlal eden bir davranışa meşruiyet atfetmeyi siyasi ve ahlaki olarak reddeden bir tutum olarak.

4.2 Güney Afrika emsali

Uluslararası toplum, Güney Afrika Devleti'ni hiçbir zaman hukuki bir varlık olarak "tanımadı" demedi. Yaptığı şey —ve bu ilgili emsaldır— rejimin davranışını meşruiyetsiz ilan etmek, Güney Afrika'yı uzman kuruluşlardan uzaklaştırmak, zorunlu bir silah ambargosu uygulamak (418 sayılı Karar, 1977) ve hükümeti 1990'da apartheid çöküşüne kadar aşamalı olarak tecrit etmektir. Bu manifesto tam da bu modelin uygulanmasını önermektedir.

4.3 Seçicilik meselesi

İmzacılar açıkça kabul eder ki ABD, Rusya, Fransa ve Türkiye gibi devletler de benzer tedbirleri hak etmektedir. Bu asimetri antisemitizmin değil, uluslararası hukukun seçici biçimde uygulandığının kanıtıdır. Doğru yanıt felç ya da sessizlik değil: aynı standardın herkes için geçerli olması gerektiğinin beyanıdır.

V. SOMUT TEDBİRLER

5.1 Birleşmiş Milletler

BM Şartı, bir üye devletin askıya alınmasını (md. 5) ve ihracını (md. 6) öngörür; ancak her ikisi de, bir vetonun engelleyebileceği Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesini gerektirir. Yine de vetonun durduramadığı bir emsal vardır. 1974'te ABD, Birleşik Krallık ve Fransa'nın Güney Afrika'nın ihracını veto etmesinin ardından Genel Kurul, Güney Afrika heyetinin güven mektuplarını reddetti ve heyeti 1994'e kadar çalışmalarından dışladı. Genel Kurul'dan aynı yolu değerlendirmesi ve Konsey'in kabul edemediği tedbirleri devletlere tavsiye etmek için "Barış için Birlik" usulünü (Karar 377, 1950) kullanması talep edilmektedir.

5.2 Uzman kuruluşlar ve uluslararası organlar

İsrail'in üyesi olduğu BM uzman kuruluşlarına (DSÖ ve FAO gibi) ve OECD gibi kuruluşlara katılımının, uluslararası insancıl hukuku ihlal eden operasyonlar sona erene ve UCM ile tam iş birliği sağlanana kadar askıya alınması.

5.3 Ekonomik yaptırımlar ve silah ambargosu

1977'de Güney Afrika'ya uygulananla benzer, zorunlu nitelikte bir silah, cephane ve çift kullanımlı askeri teknoloji ambargosu ile hedeflenmiş ekonomik yaptırımlar talep edilmektedir.

VI. ZORUNLU BİR AYRIM: DEVLET, HÜKÜMET, HALK

Bu manifesto İsrail halkına, İsrail'deki ya da diasporadaki Yahudi vatandaşlara ya da Yahudi kültürüne, tarihine veya geleneğine karşı değildir. Organları aracılığıyla uluslararası hukuku defalarca ihlal eden bir devletin hükümet kararlarına ve askeri davranışlarına karşıdır.

Kendi hükümetlerinin ihlallerini belgeleyen ve kınayan, sokaklara çıkan muhalif İsrailli vatandaşların seslerini tanıyor ve destekliyoruz. Devleti tanımamak onları susturmak değildir: paradoks olarak, bu davalarına verilen en güçlü destek eylemlerinden biridir.

VII. SON BİLDİRİ

Biz, aşağıda imzası bulunanlar, uluslararası hukukun ilkeleri, BM Şartı, 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi ve Roma Statüsü'ne olan bağlılığımız çerçevesinde şunu beyan ediyoruz:

1. İsrail Devleti'nin mevcut davranışını uluslararası insancıl hukuk kurallarına ve uluslararası düzenin temel ilkelerine uygun olarak meşru saymıyoruz.

2. Uluslararası hukuku ihlal eden askeri operasyonların derhal durdurulmasını, UCM ile tam iş birliğini ve UAD'ın emrettiği ihtiyati tedbirlerin tam olarak uygulanmasını talep ediyoruz.
3. Devletleri ve uluslararası örgütleri bu manifestoda açıklanan askıya alma, dışlama ve yaptırım tedbirlerini benimsemeye çağırıyoruz.
4. Uluslararası hukukun saygı görmesinin müzakere konusu olmadığını, jeopolitik istisnalara yer bırakmadığını ve onu ihlal eden devletler arasında stratejik konumlarına göre yapılan her türlü ayrımın devletlerin egemen eşitliği ilkesinin ihlali olduğunu beyan ediyoruz.

Gazze ve Lübnan'ın üzerinde yanan beyaz fosfor, gözlerini kapatan bir uluslararası sistemin meşruiyetini de yakıyor. Biz gözlerimizi kapamıyoruz.

HUKUKİ KAYNAKLAR

- CCW III. Protokol — Cenevre 1980 | Soykırım Sözleşmesi — 1948
- Roma Statüsü md. 8 — 1998 | ARSIWA md. 40-41 — UHK/BM 2001
- UAD — Güney Afrika - İsrail — 26 Ocak 2024 | UCM — Netanyahu & Gallant — 21 Kasım 2024
- İHİÖ — Beyaz Fosfor — 12 Ekim 2023 | BMGA ES-10/21 — 27 Ekim 2023
- UKKK — Örf ve Adet UIH Çalışması (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005)
- BMGK Kararı 418 (1977) | BMGA 377(V) — Barış İçin Birlik — 1950
- Uluslararası Af Örgütü — Dhayra (Lübnan) — 31 Ekim 2023 | HRW — III No'lu Protokol ve beyaz fosfor — 2024
- UCM — Deif yakalama kararı — 21 Kasım 2024 | BMGK 2728 sayılı karar — 25 Mart 2024
- BM Genel Kurulu — Güney Afrika'nın çalışmalardan dışlanması — 12 Kasım 1974

Diğer kaynaklar: أخبار الأمم المتحدة · Haaretz · Amnesty International · Human Rights Watch · ICC — Deif · EJIL:Talk · UN — 1974